

1500685-58.2021.8.26.0272

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2216654/2021 - DEL.POL.ITAPIRA,

19545337 - DEL.POL.ITAPIRA, 1707/21/313 - DEL.POL.ITAPIRA, 2216654 -

DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS WILLIAN ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500685-58.2021.8.26.0272 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500685-58.2021.8.26.0272

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2216654/2021 - DEL.POL.ITAPIRA,

19545337 - DEL.POL.ITAPIRA, 1707/21/313 - DEL.POL.ITAPIRA, 2216654 -

DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS WILLIAN OLIMPIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou DOUGLAS WILLIAN OLIMPIO, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 11 de agosto de 2021, por volta das 7h, na Rua do Cubatão, nº 117, Bairro Cubatão, nesta cidade e comarca de Itapira/SP, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 17 (dezessete) porções de droga constatada

como cocaína, a forma de crack, com peso aproximado de 4g (quatro gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de constatação preliminar de fls. 12.

Segundo a inicial, guardas municipais, em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o acusado em atitude suspeita, pois ao avistar a viatura, saiu correndo, dispensando um pacote azul no caminho. O acusado foi alcançado e abordado, em seu poder foram encontrados R\$ 20,00 em dinheiro. Na embalagem dispensada, havia um total de dezessete pedras de crack.

A prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva, consoante decisão fundamentada proferida às fls. 77/80.

O acusado foi notificado (fls. 119) e apresentou defesa prévia (fls. 112/115).

A denúncia foi recebida aos 12 de novembro de 2021 (fls. 123/125).

Laudo pericial toxicológico às fls. 130/132.

O acusado foi citado às fls. 142.

Em audiência remota (fls. 143/144), foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o acusado, ocasião em que a instrução processual foi encerrada e as partes apresentaram suas alegações finais orais.

A representante do Ministério Público requereu a procedência da denúncia e a condenação do acusado, sustentando que a autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente demonstradas .

A defesa do acusado pleiteou a desclassificação da conduta imputada pela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, por entender que a prática do tráfico não restou comprovada.

Nos termos do artigo 316, § único, do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do acusado foi revista e mantida, consoante decisões de fls. 123/125 e 146.

Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada no auto de prisão em flagrante de fls. 04, no boletim de ocorrência de fls. 05/07, no auto de exibição e apreensão de fls. 11, no laudo de exame químico-toxicológico de fls. 130/132, o qual apontou o caráter entorpecente da droga apreendida, conhecida por cocaína, e na prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Vejamos.

O guarda municipal Celso Eduardo Semolin disse que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento pela cidade, quando recebeu informações anônimas de que três indivíduos tinham pulado o muro de uma antiga empresa abandonada (Alcici), na rua do Cubatão. Como o local é bastante conhecido como ponto de tráfico de drogas, para lá se dirigiu, ocasião em que Douglas o viu e saiu correndo, dispensando um invólucro no chão. Alcançado e abordado, realizou a revista, encontrando em seu bolso a quantia de R\$ 20,00. Na sequência, retornou ao local onde o acusado

dispensou o embrulho e constatou que dentro dele havia 17 pedras de crack. Informou que já o conhecia dos meios policiais. Disse que as porções de droga dispensadas pelo acusado estavam dentro de um saquinho transparente.

O guarda municipal Alessandro Ricardo Toledo Machado corroborou integralmente o depoimento de seu colega de farda.

Interrogado, Douglas Willian Olímpio negou a prática do crime, afirmando que estava no local apenas usando droga quando os guardas lá chegaram e o abordaram. Disse que as porções apreendidas foram encontradas embaixo de um sofá e, como lá estava sentado fazendo uso de entorpecente, os guardas lhe atribuíram a propriedade. Declarou que as drogas pertenciam a "Pernambuco", que não foi preso. Alegou não ter corrido quando viu os guardas.

Como se vê, as provas aqui produzidas, sob o crivo do contraditório, demonstram que o réu praticou o delito que lhe é imputado, tal como descrito na exordial.

A versão apresentada é frágil e desacompanhada de qualquer elemento seguro de prova, tendo sido contraditada pelos guardas municipais responsáveis pela ocorrência.

Os depoimentos desses agentes foram sempre seguros e harmônicos ao detalharem a dinâmica da abordagem do réu em atitude suspeita, eis que saiu correndo ao avistar a guarnição, e o encontro das porções de crack que ele trazia consigo, em local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, tudo após denúncia específica nesse sentido.

Consigne-se que o fato de a prova estar embasada especialmente nas suas palavras não lhe retira a credibilidade. São eles agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, suas declarações devem ser acolhidas sem reservas.

Sobre o assunto, é iterativa a jurisprudência nesse sentido:

"No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário". (TJ/SP, Apelação nº 0001192-93.2014.8.26.0028, Relator Grassi Neto, data do julgamento 14.05.2015, 8ª Câmara de Direito Criminal).

"(...) 3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. 4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. 5. Ordem denegada." (STJ HC 177.980/BA 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.2011 DJU 01.08.2011).

Por outro lado, para caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Inviável a pretendida desclassificação do delito para o crime descrito no artigo 28 da Lei de Drogas, vez que o fato de o réu ser usuário não impede, por si só, o

reconhecimento de traficante, quando presentes as circunstâncias acima verificadas.

Na espécie, as circunstâncias da prisão, a quantidade e natureza da droga apreendida, a forma de acondicionamento, o dinheiro sem origem lícita encontrado e os consistentes depoimentos dos guardas civis municipais, dão a necessária certeza da prática do tráfico de entorpecentes pelo réu.

Dessa forma, insubsistentes as alegações da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem evidenciado o crime descrito na denúncia.

Caracterizadas a autoria e materialidade delitiva, a procedência integral da denúncia é medida que se impõe.

Passo à fixação da reprimenda.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que, além de ostentar maus antecedentes (fls. 35/43), o fato de o réu ter sido preso em poder de cocaína, na forma de crack, droga de elevado potencial lesivo à saúde humana, é circunstância que merece maior rigor do aplicador da lei penal, de modo que fixo sua pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 35/43), elevo a reprimenda em mais 1/6, somando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, deixo de aplicar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que os maus antecedentes e a reincidência obstam a aplicação da benesse.

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno a pena acima definitiva.

O réu cumprirá a pena inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33 do Código Penal, e por compatível com a gravidade do crime praticado.

Não faz ele jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem ao sursis, por expressa vedação legal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR DOUGLAS WILLIAN OLIMPIO, qualificado nos autos, RG nº 35.254.079-5/SP, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, já que presentes as circunstâncias autorizadoras do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente a consubstanciada na garantia da ordem pública, com maior razão nesta fase, quando já sentenciado o feito.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução (juiz natural) a análise do comportamento carcerário do réu no período em que esteve preso cautelarmente, já que ausentes documentos que atestem tal situação nestes autos. Além do que, não está preso processualmente a tempo suficiente para alcançar a detração penal.

Recomende-se o réu ao local onde se encontra.

Arbitro os honorários advocatícios ao Defensor Dativo do réu, nos termos do Convênio DPE/OAB (item 301), expedindo-se a respectiva certidão.

Decreto a perda do valor apreendido nos autos em favor do Fundo Nacional Antidrogas, haja vista ter sido auferido com a prática do tráfico, expedindo-se, para tanto, o necessário.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observando-se ser ele beneficiário da assistência judiciária.

P. I. C.

Itapira, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA